

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE ADJUNTAS

JUAN CARLOS NEGRÓN MIRÓ,
CARLOS MALAVÉ RAMOS & OTROS

Demandantes

vs.

CANTERA ADJUNTAS, INC., T.C.C.
ADJUNTAS AGGREGATES; RAFAEL A.
VÉLEZ ANDÚJAR

Demandados

CIVIL NÚM.: AD2026CV00010
SALÓN NÚM.:

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
ART. 14.1 LEY 161-2009

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL

COMPARECE, la parte demandada de epígrafe, Cantera Adjuntas, Inc., por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE**, **ALEGA** y **SOLICITA**:

I. BREVE INTRODUCCIÓN & TRASFONDO PROCESAL

El 10 de septiembre de 2024 y 30 de abril de 2025 se expidió por la Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”) un Permiso Formal de Extracción de Material la Corteza Terrestre (“PCT”) y un Permiso General para Otras Obras (“PGO”), respectivamente, a favor de Cantera Adjuntas, Inc. (“Cantera Adjuntas”) y su dueño Rafael Vélez Andújar (en conjunto, “la parte demandada”). Véase, SUMAC 1 Exhibits A, B & C. Los mismos le permiten a Cantera Adjuntas operar su empresa, la cual se dedica a la extracción y procesamiento de material de la corteza terrestre. Esta operación ha existido por más de 40 años según se desprende de los documentos que obran en el expediente de los referidos permisos.

El 23 de enero de 2026, el Sr. Juan Carlos Negrón Miró y demás miembros de la supuesta comunidad del Bo. Saltillo en Adjuntas, por conducto de su representación legal, presentaron una solicitud de *injunction* estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, mejor conocida como la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*, 23 LPRA § 9024. El aquí compareciente fue emplazado mediante edicto el 20 de marzo de 2026. En su Demanda, la parte demandante solicita la “intervención urgente” del Honorable Tribunal para que se ordene “un cese y desista” de las operaciones “ilegales” de Cantera Adjuntas, además de “la revocación de su permiso de operación.” (SUMAC 1 ¶ I. & VIII.).

Según alegan los demandantes, Cantera Adjuntas “ha expandido su operación [...] sin la autorización y permisos correspondientes, impactando las residencias, el suministro de

agua y el bienestar de los residentes” del área aledaña a la cantera. (SUMAC 1 ¶ I.) Según se alega, las actividades de la cantera – la cual lleva operando alrededor de cuatro décadas – ahora está causando “efectos en detrimento” al bienestar de la comunidad del Bo. Saltillo, incluyendo “interrupciones y contaminación al suministro de agua, a quebradas cercanas, daños a la propiedad y polvos fugitivos causados por detonaciones [...] y efectos sobre la salud mental y física” de los demandantes. (SUMAC 1 ¶ 17).

De una lectura detenida de la Demanda presentada, se desprende que dicho grupo de opositores ha identificado dos circunstancias que le afligen: (1) la supuesta “expansión ilegal” de las operaciones de la Cantera y (2) el presunto impacto que los trabajos tienen sobre el medioambiente y el bienestar de los colindantes. (SUMAC 1 ¶¶ 61-66). Es menester notar que **ninguna de estas dos controversias se encamina a cuestionar la validez de los permisos expedidos por la OGPe**, entiéndase el PCT y el PGO, **sino que impugnan las actuaciones de Cantera Adjuntas** dentro del marco de dichos permisos de extracción y uso, respectivamente.

De esta forma, el recurso de *injunction* estatutario contemplado en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, no es el mecanismo adecuado para cuestionar las actuaciones de un ente dentro de los parámetros de un permiso válidamente expedido. Tal facultad le corresponde a un foro distinto que **no es el Tribunal de Primera Instancia** pues a este no le corresponde, como tampoco tiene la facultad para fiscalizar y evaluar una reclamación de tal índole bajo el pretexto de una solicitud de *injunction* estatutario. Dicha facultad recae en las agencias con *expertise* sobre la materia y al amparo de sus leyes orgánicas.

Dado lo anterior, la acción presentada por los demandantes es insuficiente toda vez que no logra cumplir con el esquema esbozado en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, por lo que este Honorable Tribunal no cuenta con la jurisdicción sobre la materia necesaria para evaluar la presente solicitud de revocación de permisos y/o paralización de obras. Los demandantes tampoco logran demostrar que cuentan con la legitimación activa necesaria para hacer de esta controversia una justiciable. Por ende, sería contrario a derecho conceder algún remedio a favor de la parte demandante y en contra del aquí compareciente, por lo que procede la desestimación de la presente acción. Veamos.

II. DERECHO APLICABLE

Sobre la Aplicación del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra.

Cabe puntualizar que la acción de *injunction* a la que hace referencia el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, es uno de carácter estatutario. Con relación al *injunction* estatutario, el tratadista Cuevas Segarra expone que se trata de un recurso especial, distinto al interdicto clásico u ordinario. J. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, 2da ed., Estados Unidos, Pubs. J.T.S., 2011, p. 1672. Este tipo de *injunction* o “interdicto especial” busca la obtención de órdenes para la paralización, ya sea inmediata, provisional o permanente de conducta contraria a la ley. **La presentación de este recurso no requiere alegación, ni prueba de daño irreparable; basta con que el demandado haya violado la ley.** Expone el tratadista que la persona legitimada para instar el recurso debería entonces acreditarle al tribunal lo siguiente: (1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad en cuestión y (2) que los demandados están haciendo uso o realizando una actividad en violación a la ley o reglamento. Véase además *ARPe v. Johnny Trucking*, 159 DPR 429, 432 (2003).

De esta forma, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra* – estatuto al amparo del cual los demandantes solicitan se les conceda un *injunction* en el caso de autos – provee un marco para la concesión de recursos extraordinarios con el propósito de revocar permisos; paralizar obras o uso no autorizado; o la demolición de obras. Para que una acción al amparo de dicho Artículo prospere, esta debe contener en su solicitud ciertos elementos esenciales para su constitución, a saber:

Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 LPRA § 9024)

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, **o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar:** 1) **la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa;** 2) **la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado;** 3) la paralización de un uso no autorizado o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

[...]

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo. (Énfasis suplido).

En lo pertinente, conforme establece el Artículo 14.1, *supra*, una persona con interés propietario o personal que pueda verse **adversamente afectado por la expedición de un permiso** puede presentar una acción de *injunction* en el Tribunal de Primera Instancia para obtener una orden de paralización de obra y/o revocación de permisos. Según se desprende del texto claro e inequívoco del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, el mismo **no está diseñado para cuestionar un permiso final y firme por encontrarse presuntamente afectada una parte**, quien alega ser adversamente impactada por las actuaciones de quien actúa conforme los parámetros autorizados por dicho permiso.

De esta forma, la causa de acción tiene que especificar y no dejar a la imaginación de las partes cuáles son los elementos dentro de los 4 criterios establecidos en el Artículo 14.1 que están presentes en el caso. Forzosamente, este Honorable Tribunal ha de concluir que la demanda enmendada no contiene ninguna alegación bien formulada bajo cualquiera de los 4 criterios establecidos en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, pues no se satisfacen los requisitos de la causa de acción predeterminados en el Artículo 9.10 de la referida ley.

De otro lado, la certeza de las determinaciones finales es el pilar sobre el cual el legislador propuso reformar el sistema de permisos en Puerto Rico, como surge claramente de la Exposición de Motivos de la Ley 161-2009, *supra*, donde, en lo pertinente se dispone: “Con esta pieza legislativa, se persigue reestructurar los procesos de planificación para facilitar el desarrollo económico, devolver la confianza en nuestras agencias planificadoras, brindar certeza al proceso de permisos y garantizar un desarrollo sustentable en armonía con nuestro ambiente.” Así se recoge también en el Artículo 1.2 de la Ley 161-2009, 23 LPRA § 9011 nota, en la que se establece que: “Como parte de dicha política pública es vital asegurar la transparencia, certeza, confiabilidad y agilización del

proceso de evaluación para el otorgamiento o denegación de determinaciones finales y permisos, además de la emisión de recomendaciones.”

Para ello, este Honorable Tribunal viene obligado a considerar que el Art. 9.10 de la Ley 161-2009, *supra*, establece una presunción de corrección de los permisos expedidos por la OGPe o entidades gubernamentales autorizadas, el cual dispone:

Artículo 9.10. — Certeza de los permisos. (23 LPRA § 9019i)

Se presume la corrección y la legalidad de las determinaciones finales y de los permisos expedidos por la Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los Profesionales Autorizados. **No obstante, cuando medie fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la determinación final o del permiso, o en aquellos casos en que la estructura** represente un riesgo a la salud o la seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, **la determinación final emitida y el permiso otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos**, por el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional Autorizado, deberá ser revocado. La estructura se podrá modificar, conservar o demoler, sólo después de que un Tribunal competente así lo determine y siguiendo con el procedimiento judicial establecido en el Capítulo XIV de esta Ley, además de cumplir con el debido proceso de ley.

Además, se dispone que bajo ninguna circunstancia, una determinación final será suspendida, sin mediar una autorización o mandato judicial de un Tribunal competente **o el foro correspondiente**, en estricto cumplimiento con el debido proceso de ley. Las disposiciones de este Artículo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso. **Entendiéndose que, sujeto a lo dispuesto en esta Ley, una determinación final se considerará final y firme, o un permiso, y no podrá ser impugnado una vez el solicitante haya cumplido con todos los requisitos establecidos en la notificación de determinación final y haya transcurrido el término de veinte (20) días sin que una parte adversamente afectada por la notificación haya presentado un recurso de revisión** o un proceso de revisión administrativa, así como haya transcurrido el término de treinta (30) días para solicitar revisión judicial. No obstante, la parte adversamente afectada por una determinación final, podrá ser revisada sujeto a lo establecido en esta Ley.

[...]

(Énfasis suplido).

Sin embargo, de la demanda presentada no se desprende que la parte demandante esté intentando atacar la validez de los permisos expedidos por la OGPe, sino que se limitan a impugnar las actuaciones de la Cantera. El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, es extremadamente rígido en cuanto a los requisitos necesarios para que prospere una solicitud de *injunction* y los reclamos exigüos de la parte demandada no logran cumplir con este estándar riguroso.

A modo persuasivo, pretendamos que este Honorable Tribunal sí tiene la capacidad legal para atender la solicitud de la parte demandante. De todos modos, estos no han logrado

demostrar que el demandado compareciente esté realizando obra alguna que no cuente “con las autorizaciones y permisos correspondientes,” ni que Cantera Adjuntas esté “incumpliendo con las disposiciones y condiciones de[]” el PCT y el PGO expedidos. 23 LPRA § 9024. Al revés, en los propios Exhibits provistos por la parte demandante se puede apercibir claramente que la Cantera está operando dentro de los predios autorizados, a pesar de que estos no correspondan con la información catastral disponible. En el Exhibit C de la demanda presentada, los demandantes presentan la siguiente imagen:

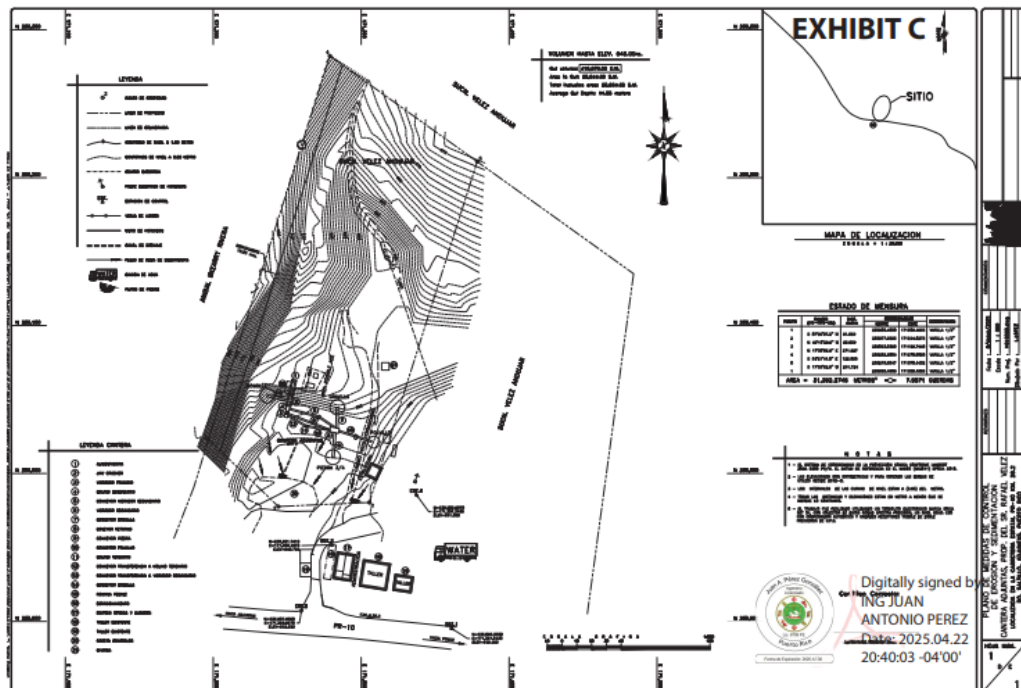


Foto del Plano de Mensura & Topografía reproducida del Exhibit C presentado por los demandantes (SUMAC 1)

En este Plano de Mensura y Topografía claramente se puede apreciar el área sobre la cual se le autoriza a Cantera Adjuntas a realizar sus operaciones. Esta comprende la totalidad de la finca con número de catastro 266-000-009-17 – la cual es la finca bajo la cual se concedieron tanto el PGO como el PCT – y también comprende áreas de las fincas con número de catastro 266-000-009-18 y 266-000-009-56, las cuales también pertenecen al aquí compareciente. Por ende, la supuesta “expansión ilegal” es, en realidad, la huella autorizada **para llevar a cabo la actividad de extracción**, la cual está comprendida dentro de los permisos legítimamente expedidos por la OGPe.

Sobre la Falta de Legitimación Activa

Paralelamente, es norma conocida que los tribunales solo pueden resolver casos justiciables. *Bhatia Gautier v. Gobernador*, 199 DPR 59, 68 (2017); *Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz*, 180 DPR 920 (2011). Se considera un caso justiciable aquel que presenta controversias genuinas entre partes opuestas que tienen un interés real en un remedio que en efecto afectará sus relaciones jurídicas. *Id.* Por tanto, de otro lado, una controversia no es

justiciable cuando: (1) se procura resolver una cuestión política; **(2) una de las partes carece de legitimación activa**; (3) hechos posteriores al pleito han tornado la controversia en académica; (4) las partes están tratando de obtener una opinión consultiva; o (5) se intenta promover un pleito que carece de madurez. *Id.* (Énfasis suplido).

Nuestro más alto foro ha definido la legitimación activa como “la capacidad que se le requiere a la parte promovente de una acción para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una sentencia vinculante”. *Ramos Rivera v. García García*, 203 DPR 379 (2019) (citando *Bhatia Gautier* en la p. 69). Esta doctrina tiene como propósito demostrarle al tribunal que el interés del demandante en el pleito es de tal índole que, con toda probabilidad, proseguirá su causa de acción de manera vigorosa. *Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al.*, 157 DPR 360 (2002); *Hernández Agosto v. Romero Barceló*, 112 DPR 407 (1982).

En una causa de acción creada legislativamente, como la que nos ocupa, a cada litigante le corresponde demostrar que tiene capacidad para demandar o *standing* estatutario. *Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia*, 109 DPR 715, 723–724 (1980). Regularmente se distingue entre tener la capacidad para demandar y tener acción legitimada en un pleito particular. En el caso de la Ley 161-2009, *supra*, y la causa de acción creada en su Artículo 14.1, el legislador específicamente dispuso que la naturaleza e índole del interés del demandante tendría que ser un “**interés propietario o personal**” que, en efecto, “**podría verse adversamente afectado.**” (Énfasis suplido). 23 LPRA § 9024. Para demostrar que se ostenta legitimación activa, la parte demandante debe establecer que cuenta con un interés que se verá adversamente afectado, **mediante hechos y de manera suficiente y particular**, poniendo al tribunal en posición de determinar el interés particular que se reclama y el daño que se sufriría. *Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA*, 190 DPR 122 (2014).

En otras palabras, no puede entenderse que se tiene acción legitimada, según reseñado previamente, **si el litigante no establece patentemente que tiene un interés que se vea “adversamente afectado.”** Sin embargo, como se ha visto aquí, en el caso del Artículo 14.1, el legislador condicionó el otorgar capacidad para demandar a su amparo – ósea, *standing* estatutario – a tener **acción legitimada**. Debe mantenerse en mente que, para determinar si existe legitimación activa, “corresponde [] analizar el lenguaje estatutario para determinar el nivel de legitimación efectivamente otorgado por la legislatura.” *Rivera*

Segarra v. Rivera Lassén, 214 DPR 111 (citando a J.M. Farinacci Fernós, *La justiciabilidad en Puerto Rico*, 1era ed., San Juan, InterJuris, p. 139). Por tanto, quien pretenda demostrar tener capacidad para demandar o *standing* estatutario bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, tiene que cumplir con los requisitos jurisprudencialmente establecidos para demostrar tener legitimación activa, es decir, ser parte “adversamente afectada” – condición que requiere el propio lenguaje incluido en el Artículo.

Remontándonos en los casos de *Sánchez et al. v. Srio. De Justicia el al.*, *supra*, y *Bhatia Gautier v. Gobernador*, *supra*, el Tribunal Supremo expresó en dichas opiniones que para demostrar que se ostenta legitimación activa, el promovente deberá establecer que “**(1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada**, y (4) la causa de acción surge al palio de la Constitución o de una ley.” (Énfasis suplido).

Cuando nuestro Tribunal Supremo se refiere a un “daño claro y palpable” no puede tratarse de un “interés general de la ciudadanía,” ni de acudir al tribunal “en vindicación de un interés general.” *Hernández Torres v. Hernández Colón et al.*, 131 DPR 593, 598 (1992). De igual modo, al indicar que el daño que alegue el litigante para que se le reconozca legitimación activa es uno que **tiene que ser real, inmediato y preciso y no abstracto ni hipotético**, se aclara que “la puerta [no está abierta] de par en par para la consideración de cualquier caso que desee incoar cualquier ciudadano en alegada protección de política pública.” *Salas Soler v. Srio. de Agricultura*, 102 DPR 716, 723–724 (1974).

De otro lado, si el litigante que pretende que se le reconozca legitimación activa no logra demostrar el supuesto daño, real, inmediato y preciso, “[a]nte la inexistencia de un daño es imposible demostrar la conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada.” *Hidalgo González v. Municipio de Caguas*, 158 DPR 904, 910 (2003).

La frase “adversamente afectada” fue definida en *Fund. Surfrider y otros v. ARPe*, 178 DPR 563, 579 (2010) como tener “un interés sustancial en la controversia porque **sufre o sufrirá una lesión o daño particular** que es causado por la acción administrativa que se impugna.” (Énfasis suplido). Es menester señalar que el legislador escogió utilizar la frase “adversamente afectado” en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, a pesar de que mediante las acciones instadas a su amparo no se impugna regularmente una acción gubernamental, sino las alegadas acciones u omisiones de un ente privado o particular. Es

decir que, para probar que se tiene legitimación activa, quien presenta la acción deberá demostrar una capacidad individualizada y concreta en la reclamación que presenta y un interés legítimo. *Col de Ópticos de PR v. Vani Visual Center*, 124 DPR 559, 563 (1989); Serrano Geyls, *Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico*, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, p. 13.

Sobre la Falta de Jurisdicción sobre la Materia

Es norma básica del derecho que la jurisdicción “es el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o controversias.” *Gearheart v. Haskell*, 87 DPR 57, 59 (1963). En lo que corresponde, carecer de jurisdicción sobre la materia significa carecer de la autoridad y del poder necesario para atender un asunto en particular. En *Vázquez v. ARPe*, 128 DPR 513, el Tribunal Supremo dispuso que

[l]a falta de este tipo de jurisdicción conlleva las siguientes consecuencias inexorablemente fatales: (1) esta falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal, ni el tribunal puede abrogársela; (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad absoluta), *Rodríguez v. Registrador*, 75 DPR 712, 716, 726 (1953); (4) los tribunales tienen el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) los tribunales apelativos, además, deberán examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y (6) el planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento, por cualesquiera de las partes o por el tribunal motu proprio, *López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales*, 89 DPR 414, 419 (1963).

Tal cual se discute en este escrito, este Honorable Tribunal no tiene la facultad legal para atender la controversia de autos tal y como fue formulada por la parte demandante, dado a que esta se limita a cuestionar las actuaciones del demandado compareciente y las consecuencias de estas, no la validez de los permisos que autorizan las mismas. Los vecinos demandantes, al presentar su solicitud de *injunction* estatutario, pretenden que este Honorable Tribunal acapare funciones de fiscalización explícitamente otorgadas tanto a la Junta de Planificación como al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (“DRNA”) en virtud de la propia Ley 161-2009, *supra* y el Reglamento 6916 del DRNA, según enmendado, conocido como el *Reglamento para Regir la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre*.

En lo pertinente, el Artículo 14.4 de la Ley 161-2009, *supra*, estipula sin margen a dudas que es la Junta de Planificación quien tiene la facultad para fiscalizar “el cumplimiento de las determinaciones finales de los permisos otorgados por la [OGPe].” 23 LPRA § 9024c. Específicamente, el susodicho Artículo establece lo siguiente:

Artículo 14.4. — Oficial Auditor de Permisos. (23 LPRA § 9024c)

La Junta de Planificación fiscalizará el cumplimiento de las determinaciones finales y los permisos otorgados por la Oficina de Gerencia de Permisos, Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V o el Profesional Autorizado, al amparo de esta Ley. Cualquier incumplimiento detectado por la Junta de Planificación, a través del proceso de auditoría, así como por una Entidad Gubernamental Concernida en cuanto a una determinación final o un permiso otorgado conforme a las disposiciones de la Ley 161-2009, deberá ser investigado y en caso de resultar en una violación a la Ley o reglamento, se procederá como en esta Ley se dispone.

- a) El Director de la División de Auditorías y Querellas de la Junta de Planificación será el Oficial Auditor de Permisos, **cuyos propósitos principales serán** la realización de auditorías de las determinaciones finales, independientemente de cuál haya sido el ente adjudicador; **la fiscalización motu proprio de obras o usos llevados a cabo sin las autorizaciones pertinentes y la evaluación y adjudicación de querellas presentadas al amparo de la Ley 161-2009, Ley 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, o el Reglamento Conjunto.**

[...]

(Énfasis suplido).

Por otra parte, la Ley Núm. 132 del 25 de junio de 1968, según enmendada, conocida como la *Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra* confiere explícitamente al Secretario del DRNA la jurisdicción “sobre las actividades de extracción, excavación, remoción y dragado de los componentes de la corteza terrestre.” 28 LPRA § 206. Es el secretario del DRNA quien tiene la facultad para reglamentar en cuanto a las normas que rigen actividades como las realizadas por Cantera Adjuntas y adjudicar controversias en torno a estas. En lo relativo al caso de autos, la susodicha ley establece:

Artículo 5. — Limitaciones. (28 LPRA § 210)

[...]

(d) Previa celebración de vistas de naturaleza cuasi judicial, **el Secretario podrá revocar un permiso** cuando hubiese comprobado que su poseedor ha violado los términos del mismo, o cuando las condiciones geológicas, naturales o ambientales existentes en el área al momento de su expedición hubieren variado significativamente, o cuando demostrare que la revocación abonaría a la salud, a la seguridad, al orden o al interés público.

[...]

(Énfasis suplido).

Añadiendo a lo anterior, resulta evidente que los demandantes pretenden incoar una causa de acción bajo disposiciones que no son aplicables a los hechos y circunstancias del caso en cuestión, los que solamente versan sobre la operación del demandado. Esta situación limita la jurisdicción del Honorable Tribunal, ya que en este caso específico no se puede dictar

una sentencia al amparo de disposiciones que no proveen para lo que la parte demandante pretende – regular una operación de la cual solo el DRNA tiene jurisdicción exclusiva para ello.

En virtud de la Ley 132-1968, *supra*, el DRNA promulgó el Reglamento Núm. 6919, conocido como el *Reglamento para Regir la Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre*. El Reglamento 6916, *supra*, confiere al DRNA, en virtud de su ley orgánica, la facultad para “reglamentar la extracción, excavación, remoción y dragado de los componentes de la corteza terrestre.” Reglamento 6916 § 1.2. En su Artículo 21, Sección 21.1 el Reglamento refuerza la noción que es el DRNA quien tiene facultad exclusiva para la fiscalización de permisos autorizando actividades de extracción de corteza terrestre, detallando:

Sección 21.1 – Revocación

El Secretario, o su representante autorizado, podrá revocar un permiso o una exención cuando sucediera, sin limitarse a, cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Cuando caduque, sea revocada o suspendida la autorización, contrato o acuerdo para el uso de la finca objeto de la extracción o su acceso.
2. **Cuando se pruebe, en vista cuasi-judicial**, que el poseedor del mismo ha violado los términos dispuestos; o cuando las condiciones geológicas, naturales o ambientales existentes en el área al momento de su expedición hayan variado significativamente; o cuando se demostrase **que la revocación abonaría a la salud, a la seguridad, al orden o al interés público**.
3. Cuando el concesionario no pague las regalías aplicables.
4. Por cualquier otra causa justa, entendiéndose que la revocación abonaría a la salud, a la seguridad, al orden o al interés público; o cualquier otra razón fundamentada en la Ley y este Reglamento, según determinado por el Secretario. El Secretario deberá ordenar la celebración de una vista cuasijudicial dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la revocación. De no celebrarse esta vista por cualquier causa, la parte afectada tendrá el derecho de acudir en revisión directamente al Tribunal correspondiente.

(Énfasis suplido).

Establecido que son la Junta de Planificación y el DRNA quienes tienen la jurisdicción sobre consultas como la que nos concierne, procede que este Honorable Tribunal se declare sin jurisdicción y, a consecuencia, desestime el presente pleito. Nuestro Tribunal Supremo expresó en *José Cordero & Otros v. OGPe*, 187 DPR 445, 447 (2012) sobre el deber de los tribunales de auscultar su jurisdicción disponiendo:

Los tribunales tenemos un deber ministerial de examinar y evaluar con rigurosidad cualquier señalamiento de falta de jurisdicción, pues, como

mencionáramos anteriormente, la misma incide directamente sobre nuestro poder para adjudicar cualquier controversia. *Souffront v. AAA*, 164 DPR 663 (2005). Véase, además, *Peerless Oil & Chemical, Inc. v. Hermanos Torres Pérez, Inc.*, [cita omitida]. Teniendo eso en mente, consistentemente hemos afirmado que los entes adjudicativos debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, examinando la misma, no empece el asunto no haya sido planteado anteriormente. *Cruz Parrilla v. Departamento de la Vivienda y la Junta de Reestructuración Fiscal*, [cita omitida]; J.A. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. I, pág. 177.

Por consiguiente si un tribunal, luego de realizado el análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo tiene autoridad para así declararlo. **De hacer dicha determinación de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la reclamación ante sí sin entrar en los méritos de la misma.** *González v. Mayagüez Resort & Casino*, [cita omitida]. Lo anterior, basado en la premisa de que si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o *ultravires*. *Maldonado v. Junta de Planificación*, 171 DPR 46 (2007). (Énfasis suplido)

En cuanto a lo anterior, la parte demandante no tiene remedio alguno, ya que la falta de jurisdicción es insubsanable y las partes no pueden conferirle jurisdicción al Honorable Tribunal cuando este no la tiene. *Soc. Legal de Gananciales Szendrey Ramos v. F. Castillo*, 169 DPR 873, 883 (2007); *Souffront v. AAA*, 164 DPR 663, 664 (2005). El único remedio que tendrían los demandantes sería presentar la correspondiente solicitud de auditoría ante los foros con jurisdicción – entiéndase, la Junta de Planificación y el DRNA.

III. APLICACIÓN DEL DERECHO & CONCLUSIÓN

Nuevamente citando el caso *Fundación Surfrider, Inc.*, en la p. 578, la definición de la frase “*injury in fact*” “procura que el litigante [...] demuestre que sufre o sufrirá un efecto adverso, daño o lesión a sus intereses particulares de modo que la intervención judicial se dé en el contexto de una **controversia real** con el propósito de dar un remedio a un **litigante verdaderamente afectado**.” Véase, K.C. Davis, *Administrative Law Text*, 3ra ed., Estados Unidos, Ed. West Publishing Co., p. 429. Así, este Honorable Tribunal asegura que se resuelvan “controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen un interés real de obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas.” *Fundación Surfrider, Inc.* en las pp. 579-580, citando *ELA v. Aguayo*, 89 DPR 552, 559 (1958).

Como bien se mencionó anteriormente, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, indica que quien pretenda incoar una acción al amparo de dicho estatuto debe demostrar que tiene un “interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado” por (1) expedirse un permiso “cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa;” o (2) mantenerse un permiso vigente, el cual dio paso a “una obra iniciada sin contar

con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado.” 23 LPRA § 9024.

En el caso de autos, de la demanda no se desprende que los vecinos demandantes hayan postulado específicamente que estos “sufre[n] o sufrirá[n] un efecto adverso, daño o lesión a sus intereses particulares” **en virtud de la vigencia del PCT y el PGO.** Lo anterior toma mayor relevancia ante el hecho que se reconoce que la operación de cantera lleva operando por más de 40 años.

La parte demandante simplemente se limita a hacer reclamos generales de “daños ambientales” y “efectos sobre la salud mental y física” que en nada inciden sobre la vigencia de los permisos legalmente obtenidos y expedidos a favor de la parte demandada. (SUMAC 1 ¶ 17). Los demandantes mencionan, de manera general, la “destrucción al ecosistema fluvial,” el detrimento a la “capacidad de captación de agua,” el “grave peligro para la seguridad vehicular,” y efectos sobre “la salud respiratoria de las comunidades cercanas” debido a “polvos fugitivos” generados. (SUMAC 1 ¶¶ 19, 21-22). Dichas alegaciones no serían suficientes para establecer acción legitimada en un trámite ordinario, mucho menos en una solicitud de *injuction* estatutario como la que nos concierne, donde se debe demostrar que el daño alegado se debe a la mera existencia de un permiso expedido u obra comenzada sin mediar permisos expedidos válidamente, no a consecuencia de actividades realizadas mediando todos los permisos y autorizaciones pertinentes.

Si bien las expresiones de los demandantes podrían llamar la atención por descansar en consideraciones de índole ambiental que son de interés para toda la ciudadanía, ello por si solo no es suficiente para activar los remedios interdictales del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 según enmendado. A esos fines y para beneficio del Honorable Tribunal vamos a categorizarlos y explicar por qué no son suficientes.

Las expresiones utilizadas por los demandantes constituyen alegaciones meramente conclusorias, carentes de la especificidad y sustancia requerida para establecer un daño real y concreto. Alegaciones sobre daño ambiental deben estar respaldadas por evidencia específica, cuantificable y científicamente sustentada. La mera afirmación genérica no satisface la carga probatoria. Asimismo, la ausencia de alegaciones específicas y sustentadas en estudios, evaluaciones y análisis que correlacionen las operaciones de la cantera con incidentes específicos, demuestra que se trata de una alegación especulativa sin fundamento probatorio.

De otra parte, la operación de la cantera cuenta con una Evaluación Ambiental (EA) que fue sometida a un proceso riguroso de revisión por la OGPe y sus componentes técnicos. Este proceso incluyó un análisis técnico especializado y revisada por profesionales con expertise que validaron las medidas de control establecidas como compromisos operacionales. Esto se debe a que la EA **consideró los impactos potenciales de la operación** incluyendo precisamente aquellos que los demandantes alegan de manera genérica. La EA establece medidas específicas, técnicamente diseñadas y legalmente exigibles para prevenir, mitigar y controlar impactos ambientales.

Sobre todo, es importante puntualizar que la aprobación de la EA es la causa próxima que se hayan emitido los permisos para la operación de la cantera. Al presente, el hecho que las agencias con jurisdicción en la protección del medio ambiente no hayan emitido violaciones, órdenes de cese, o sanciones contra la operación de la cantera es altamente significativo ya que derrota la pretensión de los demandantes.

Es por ello, que este Honorable Tribunal está impedido de adentrarse a evaluar la legitimación activa de los demandantes, ya que no cuenta con la jurisdicción necesaria para evaluar la controversia de autos. *José Cordero & Otros vs OGPe, supra*. El mecanismo de *injunction* estatutario no es el adecuado para atender reclamos de índole sustantivo; y este Honorable Tribunal no es el foro para su evaluación, ya que, al hacerlo, estaría asumiendo una facultad de fiscalización la cual fue delegada a otros organismos – la Junta de Planificación, en virtud de la propia Ley 161-2009, *supra* y el DRNA, en virtud de la Ley 132-1968, *supra*. Cualquier pronunciamiento de este Honorable Tribunal en torno al caso de autos sería *ultra vires* y, por ende, nulo. *Maldonado v. Junta de Planificación, supra*.

Al fin y al cabo, la parte demandante pretende que este Honorable Tribunal se adentre en la autoridad de las agencias concernidas y asuma jurisdicción sobre una controversia que no versa sobre la génesis del mecanismo de *injunction* estatutario, tal y como es planteado en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*. Este Honorable Tribunal está impedido de adjudicar controversias bajo la jurisdicción de las agencias con inherencia directa en las operaciones de Cantera Adjuntas. La parte demandante tiene otros remedios en ley, específicamente agotar el trámite administrativo ante la Junta de Planificación y el DRNA, tal y como detallan los estatutos y reglamentos pertinentes.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal que declare **HA LUGAR** la presente solicitud de desestimación, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

En San Juan, Puerto Rico a 23 de abril de 2026.

TORRES-TORRES & ASSOC. C.S.P.

Counselors & Attorneys at Law

P.O. Box 191064

San Juan, Puerto Rico 00919-1064

Tel. (787) 925-1471

f/Lcdo. Miguel L. Torres-Torres

Núm. RÚA 14,645

Email. mtorres@ttacsp.com